



РЕШЕНИЕ

№ 1960 / 13 10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският административен съд, в публичното заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: Ирена Обретенова

при секретаря Румела Михайлова и като разгледа докладваното от съдията Обретенова адм.д. N **2123** по описа за **2015** година, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба с вх.№ ОС 15 000622ВН/11.06.2015г., подадена от Виолета Николаева Иванова с ЕГН 5102010952 от гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.408, вх.15, ет.5, ап.15 против Решение № 2106-14/30.03.2015г. по Протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19м.р. и 20 м.р./, гр.Варна и план-схемите /ел., В и К/ по чл.108, ал.2 ЗУТ в частта на ПИ 10135.2562.237, урегулиран в УПИ I – 55,199 за парк, спорт и детска площадка. С твърдения за незаконосъобразност, се иска неговата отмяна. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът Общински съвет-Варна счита жалбата за неоснователна. Моли съда да я отхвърли.

Варненският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Видно от представената скица на л.6, жалбоподателката Виолета Николаева Иванова е отразена като съсобственик на ПИ с идентификатор 10135.2562.237 по КККР на гр.Варна, целия с площ 1104 кв.м. на основание нотариален акт № 147, рег.№ 9598, дело № 5788/13.05.2011г. на СВ-Варна /представен по делото на л.5/. Видно от същия, жалбоподателката се легитимира като собственик на 450 кв.м. идеални части от посочения имот, представляващ по предходен нотариален акт парцел III-428, кв.59 по плана на гр.Варна – курортно предградие „Лозята“. Тъй като в обхвата на ПУП по обжалваното решение е и този имот /СТЕ/, съдът намира, че с оглед разпоредбата на чл.131, ал.1, вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, жалбоподателката е легитимирано лице с право да го обжалва в частта, отнасяща се до него. Подадената жалба е входирана в Община Варна на 11.06.2015г., при което съобразявайки, че решението е обнародвано в Д.В. бр.35/15.05.2015г. /л.3, гръб, 4 от преписката/ намира, че същата е в срок – чл. 215, ал.4 ЗУТ.

Направеното оспорване е ДОПУСТИМО, а разгледано по същество - ОСНОВАТЕЛНО.

Производството пред административния орган е започнало с Решение № 0005/12.08.2005г. на кмета на Община Варна, с което на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ. Представено е положително становище на главния архитект на Община Варна.

В техническото задание на проекта, издадено от главния архитект на Община Варна /л.79, гръб-80/, изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественно-икономическите условия - реституция на част от

територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради. Планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис първи“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара. В заданието изрично е указано, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. Посочено е, че следва да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба. Указано е проектът да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С решение по Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна /л.50-52 от преписката/ е приет плана – фаза предварителен проект на ПРЗ на кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, който е съобщен в Д.В., бр.4/15.01.2013г.

С Протокол № 8/7-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна /л.52, гръб - 59 от преписката/ и протокол от 07.04.2013г. /л.28, гръб - 35/ са разгледани възраженията по обявения ПРЗ, някои от които уважени. Съдът констатира, че сред тях не фигурира такова, подадено от жалбоподателката. С първия протокол са дадени конкретни препоръки до проектанския колектив, изработващ проекта.

Представена е обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на Общ.ЕСУТ /л.25-27 от преписката/, според която целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

Към преписката се съдържа Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на директора на РОСВ-Варна /л.24 от преписката/, с което е решено да не се извършва екологична оценка на проекта.

С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна /л.13-20/ в съответствие с решенията по Протокол № 8/07.-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна /л.6 от преписката/ планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

От изслушаната по делото СТЕ, в т.ч. и обясненията на вещото лице в съдебно заседание, се установява следното:

Имотът на жалбоподателката с идентификатор 10135.2562.237 попада в обхвата на плана – предвиден е за УПИ I – 55,199 за парк, спорт и детска площадка в устройствена зона ЗП с показатели: максимална плътност на застрояване 1%, Кинт. – 0,06, минимално озеленяване- 0,85%; процесният ПРЗ в обжалваната му част е съобразен с ОУП, одобрен със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.2012г. на министъра на РРБ; имотът е отразен в кадастралната основа към процесния ПРЗ; за територията, в която попада ПИ 10135.2562.237 действа застроителен и регулационен план на 19м.р. и 20м.р. за „комплексно жилищно строителство“, одобрен със Заповед №341/27.03.1963г. на КАБ; графичната част на този план по отношение на микрорайона, в който се намира имота на жалбоподателката не е наличен в Община Варна и в Район „Приморски“, поради което не може да се даде отговор на въпроса: какви са предвижданията на този план за имота и приложен ли е той по отношение на регулацията в същата част; за имота на жалбоподателката с плана не е предвиден



равностоен урегулиран поземлен имот, съобразно изискванията на чл.16, ал.4 ЗУТ /след обследване на плана и таблицата по чл.16 ЗУТ/ и съответно няма решение на комисията по чл.210 ЗУТ за него; изготвеното задание за проектиране не съдържа конкретни изисквания за изготвяне на план-схеми, а съгласно чл.58, вр. с чл.54, ал.1 и чл.57, чл.48, ал.2, т.4 от Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – план-схемите и допълнителните проучвания се определят с него /заданието/, съобразно конкретните условия; с плана са одобрени единствено схема „Ел“ и „В и К“; отреждането на имота на жалбоподателката представлява обект на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленена площ; отреждането му представлява и мероприятие по смисъла на чл.205 от ЗУТ.

Експертизата се придружава от скица-извадка от процесния УПИ, върху която с тънки черни линии са очертани границите на поземлените имоти по КК, които са включени в него, а с червена по-плътна линия – границите на УПИ и съседните му.

Експертизата не е оспорена от страните и се кредитира от съда като обективно и компетентно дадена въз основа на притежаваните от вещото лице специални знания.

Към доказателствения материал по искане на жалбоподателката са приобщени Решение от 15.01.2001г. по адм.д.№ 44/1999г. на ВОО и Решение № 7151/28.09.2001г. по адм.д.№3061/2001г. на ВАС. С първото съдебно решение е отменен отказа на кмета на Община Варна да отмени отчуждаването на недвижим имот, представляващ 450 кв.м. идеални части от дворно място, съставляващо парцел III-428 в кв.59 по плана на гр.Варна в местността „Лозята“ и е възстановено правото на собственост на Николай Александров Тончев върху същия имот. С втория съдебен акт това решение е оставено в сила. Коментираните актове са изброени като представени при съставянето на нотариален акт № 147/13.05.2011г. /л.5/ и са послужили като основание за неговото издаване. В същия изрично е отразено, че жалбоподателката се признава за собственик по наследство от баща си – Николай Александров Тончев на имота, собствеността върху която е възстановена по реда на ЗВНОИ по ЗТСУ и др. закони с влязлото в сила решение по адм.д.№ 44/1999г. на ВОО, съобразно изложените в него мотиви. Коментираните документи сочат затова, че основанията за собствеността върху процесния имот на жалбоподателката са наследство и реституция по реда на посочения закон.

Като доказателства по делото са приети и писмо от 11.06.2015г., протокол № 3/2015г. на комисията по чл.210 от ЗУТ към Община Варна с таблица към него, с които са определени пазарни стойности на имоти, предмет на ПРЗ на кв.„Чайка“ по реда на чл.16, ал.4 от ЗУТ, сред които не фигурира процесният.

Направеното оспорване е било съобщено в Д.В. бр. 63/18.08.2015г. като в указания срок не са постъпили заявления на заинтересовани лица за конституирането им като ответници.

При изложените фактически установявания, съдът прави следните правни изводи:

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Решението е взето с мнозинство на общинските съветници в Общински съвет-Варна /43/, общият брой на които е 51 - в съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА.

Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съдът съобразява, че кметът на община Варна въз основа на техническо задание е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна. Бил е съобщен на заинтересуваните лица, в

ВАРНА С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР



съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в Д.В. и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ. От посочените текстове, единствено чл.16, ал.1-5 ЗУТ визира материално-правно основание за одобряване на плана. На него кореспондира посоченото в решението на кмета на Община Варна основание за допускане на неговото изработване – чл.124, ал.2 ЗУТ в редакцията, действаща към момента на неговото издаване – 12.08.2005г. Затова, че оспореният ПРЗ и по - специално в частта за процесния имот е одобрен на основание чл.16, ал.1-5 ЗУТ следва и от факта, че имотът на жалбоподателката е възстановен /реституиран/, поради което за него според заданието за изготвянето му, планът следва да се изработи именно на посочено правно основание. Това обстоятелство следва и от коментираната по-горе обяснителна записка на ПРЗ, в която изрично е отразено, че една от целите на проекта е урегулиране на **реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ**.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. В конкретния случай според фактическите установявания на СТЕ, ПИ 10135.2526.237 е урегулиран – за него е налице действащ ПРЗ, одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 на КАБ. Какви са предвижданията на този план и дали регулацията по отношение на процесния имот е приложена, отговор не може да бъде даден предвид липсата на запазена графична част на плана в тази му част. При тези данни не би могло да бъде извършена проверка затова налице ли първото изискване за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, а именно дали имотът на жалбоподателката попада в територия с неприложена първа регулация по преходен устройствен план, при положение че такъв категорично е налице. При отсъствие на доказателства за този факт, съдът приема, че същият не е установен /тежестта, за което се носи от ответника/, респективно не е налице, което води на извода за липса на една от предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ. С оглед изложеното, одобрен на това основание, планът се явява незаконосъобразен.

Налице е и друг съществен порок. Съгласно чл. 16, ал.4 ЗУТ, в случаите на ал.1 на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот /имоти/, като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници. Урегулираните имоти следва да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл.210. В конкретната хипотеза, според установеното от вещното лице, а и с оглед представените в последното заседание от ответника доказателства /писмо, протокол № 3/29.05.2015г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Варна/, на жалбоподателката **не е** определен равностоен урегулиран поземлен имот, както изисква чл.16, ал.4 ЗУТ. Налице е грубо нарушаване на императивна материално-правна разпоредба, обезпечаваща конституционно признатото право на частна собственост. В случая следва да се отбележи, че е без значение обстоятелството, че жалбоподателката притежава само идеална част от процесния имот, а другата е собственост на държавата – чл.16, ал.1 от ЗУТ не поставя изискване за притежание на 100% от имота от едно лице или за притежанието му единствено от частни лица и не освобождава общината, когато процедира ПУП на посоченото

89

правно основание да изпълни задължението по чл.16, ал.4 ЗУТ, независимо от това дали урегулираният имот е съсобствен или не и между кого. Дали предоставеният в замяна на отнетия имот ще бъде отново в съсобственост между жалбоподателката и държавата или за всеки от тях ще бъде предоставен отделен такъв е въпрос на конкретно решение при спазване на изискванията за максимален размер на отнетата площ от имота и за равностойност на предоставения/предоставените с отнетия. Според коментирания писмо от 11.06.2016г. и протокол №3/2016г., представени от ответника, процесният поземлен имот с идентификатор 10135.2526.237 изобщо не е сред имотите, за които на техните собственици са им определени равностойни такива по реда на чл.16, ал.4 от ЗУТ, което е нарушение на закона.

Тук е мястото да се посочи, че за разлика от другите подробни устройствени планове, по силата на които се предвижда отнемане на част или целия имот за публични мероприятия /предвидени в чл.205 от ЗУТ/, с подробния устройствен план по чл.16, ал.1 от същия закон не само се планира територията, но и задължително се отреждат имоти за лицата, от които се отнемат такива. В случай, че с плана не е определен за жалбоподателката имот срещу отнетия, за нея не съществува последващ правен ред за обезщетяване, което на практика би довело до национализиране на нейно имущество в противоречие с Конституцията на РБ.

Независимо, че не се констатираха други несъответствия с чл.16, ал.1-5 и чл. 103, ал.4 от ЗУТ /планът е изработен на базата на КК, одобрена по реда на ЗКИР; отреждането на имота обезпечава посоченото в чл.16, ал.1 ЗУТ - за озеленени площи; планът е в съответствие с действащия за територията ОУП/, коментирания по-горе пороци са особено съществени и обуславят незаконосъобразност на обжалваното решение на Общински съвет-Варна в оспорената му част. **Същото е издадено в нарушение на материално-правни разпоредби и следва да бъде отменено.**

При така постановения по делото правен резултат, съдът намира искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски, за основателно. По делото са налице доказателства за заплатена държавна такса в размер на 10 лева, такса за обнародване на съобщение за оспорването в Д.В.- 20 лева, депозит за изготвяне на СТЕ – 300 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 720 лева, т.е. общо в размер на 1 050 лева. На основание чл.143, ал.1 АПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателката направените от тях по делото разноски в размер на 1 050 лв.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.7 ЗУТ. Съгласно визираната разпоредба, решенията на първоинстанционния съд са окончателни по жалби срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, какъвто е процесният.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.1 и ал.2 АПК, **СЪДЪТ**

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на Виолета Николаева Иванова с ЕГН 5102010952 от гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.408, вх.15, ет.5, ап.15 **Решение № 2106-14/30.03.2015г. по Протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет Варна**, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19м.р. и 20 м.р./, гр.Варна и план-схемите /ел., В и К/ по чл.108, ал.2 ЗУТ **в частта на ПИ 10135.2562.237, урегулиран в УПИ I – 55,199 за парк, спорт и детска площадка.**

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Виолета Николаева Иванова с ЕГН 5102010952 от гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.408, вх.15, ет.5, ап.15 направени по делото

БЯРНО С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР



разноски в размер на 1 050 /хиляда и петдесет/лева.
Решението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:.....

